

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 930/2537 นาย บู้ เหยิง รุ่งรัชกานนท์ กับพวก โจทก์
นาง รจนา ศ รี ทอง กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 1087

การที่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบขอให้เพิกถอนการโอนขายทรัพย์สินของห้าง และขอให้ระงับข้อตกลงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของห้างกับขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่ห้างเป็นการฟ้องคดีแทนห้างซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบมีอำนาจกระทำไม่เพราะการฟ้องคดีแทนห้างเป็นอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทองโดยมีจำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 2 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยทั้งสามได้สมรู้ร่วมคิดกันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง ขอให้เพิกถอนการโอนขายที่ดินการโอนขายรถยนต์ทั้งสองลำ แล้วโอนคืนให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง ให้จำเลยทั้งสามระงับข้อตกลงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม และขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง เดือนละ 90,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสามให้การทำนองเดียวกันว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการจัดการกิจการของห้างซึ่งจำเลยที่ 1 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจทำได้ โจทก์ทั้งสามเป็นเพียงหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดของห้าง ไม่มีอำนาจจัดการกิจการของห้างได้ การฟ้องคดีนี้ ก็เป็นการจัดการกิจการของห้างอย่างหนึ่ง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และจำเลยที่ 1 ได้ทำไปในฐานะตัวแทนของห้าง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดเป็นส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาว่าโจทก์ทั้งสามมีอำนาจฟ้องหรือไม่เสียก่อน พิจารณาแล้วตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสามระบุว่า โจทก์ทั้งสามเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง จำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินของห้างให้แก่จำเลยที่ 3 และโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่จำเลยที่ 2 โดยสมรู้กัน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง ขอให้เพิกถอนหรือระงับการโอนดังกล่าวและเรียกค่าเสียหาย และข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าโจทก์ทั้งสามเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินของห้างและให้ระงับข้อตกลงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของห้างกับขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่ห้างนั้น เป็นการฟ้องคดีแทนห้าง ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดหาอำนาจกระทำไม่

เพราะการฟ้องคดีแทนห้างเป็นอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้น โจทก์ทั้งสามจึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสามมานั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่นตามฎีกาโจทก์ทั้งสามอีกต่อไป"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ